

0001386-12.2016.8.26.0291

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... - Assunto

Roubo Majorado - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu(s):

Fabio Nascimento Balbino, Bruno da Silva Barros Malago, Jhonatan de Amorim Pastor, André Marinho Messias e Bruna Aparecida de Lima Manoel

Data da audiência:

15/03/2022, às 15:00h

Aos 15 de março de 2022, às 15:00h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Aparecida, Jaboticabal - 14870-230 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL

Processo Digital nº:

0001386-12.2016.8.26.0291

Classe - Assunto

Roubo Majorado - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu(s):

Fabio Nascimento Balbino, Bruno da Silva Barros Malago, Jhonatan de Amorim Pastor, André Marinho Messias e Bruna Aparecida de Lima Manoel

Data da audiência:

15/03/2022, às 15:00h

Aos 15 de março de 2022, às 15:00h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "x", sob a presidência do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal Dr. JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA, comigo escrevente, Osmar Vitor Pereira Junior, matrícula M369870, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

DELIBERAÇÕES INICIAIS

Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Fabricio Tosta de Freitas, do(a)s réu(s): Fabio Nascimento Balbino, Jhonatan de Amorim Pastor e André Marinho Messias, acompanhado(a)s de seu(ua) patrono(a), Dr(a). Lais Roberta Fiorani, Gustavo Raymundo, Carlos Roberto Raymundo, Annelo Raymundo, Roseli Mathias Sesso, OAB 217410/SP, 142570/SP, 28866/SP, 12487/SP e 373567/SP. da(s) testemunha(s) arrolada(s) Maria Lopes da Silva e Sebastião Paulo Pureza. Presente ainda a estagiária Manuela Furlan

Registro da audiência:

Todos os depoimentos serão realizados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação armazenada em nuvem através do sistema One

Drive e posteriormente importada para o SAJ.

Não comparecimento de vítima ou testemunha:

Pelo(a) DD(a) Representante do Ministério Público foi dito que desistia do depoimento da(s) vítima Antônio Aparecido Tanaka, o que foi homologado pelo juízo. Pelo(a) Defesa de André foi dito que desistia do depoimento da(s) testemunha Ulisses Roberto Rodrigues Santana, o que foi homologado pelo juízo.

DA COLETA DA PROVA

Iniciados os trabalhos, foi permitido ao réu e ao seu defensor conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas à audiência virtual, uma por vez, a partir do lobby, Maria Lopes da Silva e Sebastião Paulo Pureza.

Em seguida interrogou-se o réu Jhonatan de Amorim Pastor, André Marinho Messias e Fabio Nascimento Balbino.

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO

Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dada por encerrada a instrução processual e determinado o debates das partes.

ALEGAÇÕES FINAIS E SENTENÇA

Alegações finais em audiência:

Dada a palavra ao(à) DD(a). Promotor(a) de Justiça e ao(à)(s) advogado(a)(s) de defesa, manifestaram-se em audiência.

Sentença:

O(a) MM(a). Juiz(a) foi proferida sentença em audiência, conforme segue:

Fábio Nascimento Balbino, Jhonatan de Amorim Pastor e André Marinho Rodrigues Messias foram denunciados e estão sendo processados pelo Ministério Público como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal c.c. artigo 29 do mesmo diploma (com redação anterior a vigência da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018), pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, no dia 21 de dezembro de 2015, por volta das 7h, nas dependências do Varejão Santo Antônio, situado na Rua Salvador Turco, nº 400, bairro Santo Antônio, no município e comarca de Jaboticabal/SP, os acusados, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, coisa móvel alheia, consistente na importância de aproximadamente R\$14.000,00 (catorze mil reais), figurando, como vítimas do delito, Antônio Aparecido Tanaka e Maria Lopes da Silva.

A denúncia de fls. 277/279 foi recebida em 30 de janeiro de 2019 (fl. 288).

Os acusados foram citados e ofereceram resposta à acusação (fls. 322/324, 350/351 e 371/373).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, os réus foram interrogados.

As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público requereu a improcedência da ação penal ante a fragilidade do conjunto probatório no tocante à autoria. As defesas também manifestaram-se no mesmo sentido.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A materialidade extrai-se dos seguintes elementos de convicção: boletim de ocorrência (fls. 05/06); auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); imagem do dinheiro apreendido (fl. 18); auto de entrega (fls. 19/20); termo de declaração das vítimas (fls. 21 e 22); laudo pericial (fls. 127/135); relatório final (fls. 202/207); comprovante de depósito do valor apreendido (fl. 229), além da prova oral colhida nessa data.

Ocorre que a autoria delitiva restou frágil nos autos.

A prova carreada aos autos é única e exclusivamente uma denúncia anônima, que não

foi corroborada por outros elementos probatórios.

A suposta participação da motocicleta pertencente à esposa de um dos acusados, conforme dito pelo Representante do Ministério Público, reveste-se mais de indício do que elemento de prova em si. O único que se tem, de indício, além disso, são dois números finais da placa, mas não a placa completa.

No mais, não há provas produzidas em juízo para embasar o decreto condenatório dos três acusados.

Por tais fundamentos, julgo IMPROCEDENTE a pretensão estatal punitiva deduzida na denúncia e ABSOLVO os acusados Fábio Nascimento Balbino, Jhonatan de Amorim Pastor e André Marinho Rodrigues Messias da acusação de prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal c.c. artigo 29 do mesmo diploma, o que faço com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Defiro recurso em liberdade aos três, sendo que nessa data o réu André encontra-se preso por outro motivo. P.R.I. Trânsito em julgado em audiência:

Intimadas as partes, todas as partes renunciaram ao direito de recurso, razão pela qual fica anotado o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença proferida.

Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término da videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente.

Juiz:

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.